

1502876-65.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... em um lugar conhecido como ponto de tráfico, não é suficiente para imputar-lhe o crime ora apreciado se não constar no acervo probatório outros elementos possíveis que indiquem a conduta imputada.

Nesse sentido:

Ementa: DROGAS - TRÁFICO - Alegação de que há provas suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas - IMPOSSIBILIDADE - Provas frágeis - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502876-65.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502876-65.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA CRUZ RAMOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL DA CRUZ RAMOS, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 23 de agosto de 2018, por volta das 08h07min, na Rua Vitória, altura do nº 90, Quarentenário, nesta cidade de São Vicente trazia consigo, transportava e guardava 100 (cem) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 757g (setecentos e cinquenta e sete gramas) para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 5, auto de constatação preliminar de pág. 12.

O réu foi notificado (pág. 81) e apresentou defesa (págs. 86/88), sendo a denúncia recebida (págs. 95/96). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas, sobrevivendo o interrogatório do acusado (págs. 142/143 e 161/164).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, devido à falta de prova cabal da autoria do delito, tendo em vista o princípio do in dubio

pro reo (págs. 245/250). A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, absolvendo o réu da conduta imputada (págs. 255/260) .

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A materialidade foi comprovada nos autos, porém a autoria não é de igual modo certa e merece análise mais detida. Do acervo probatório não é possível reconstituir-se, com clareza, a dinâmica dos fatos tampouco a propriedade das drogas.

O depoimento das testemunhas policiais, por si só, não são suficientes para o embase em um crivo condenatório, tendo em vista que persistem dúvidas quanto à propriedade das drogas, uma vez que o policial militar Carlos Augusto Pereira de Andrade afirmou, em juízo, que viu o réu ajeitar a cintura não sabendo se era arma ou droga, mas foi o que levou a suspeita de correr atrás dele, sendo detido posteriormente.

Assim, não há provas firmes e cabais que mostrem que, de fato, a droga encontrada pertencia ao acusado. A versão dos policiais não nos direcionam à uma vertente indicativa a respeito da propriedade das drogas.

Quanto à suposta traficância, as prova nos autos não autoriza a conclusão de que o réu tivesse efetivamente praticando a traficância, sendo que o tipo penal -tráfico de drogas- exige indícios necessários extraídos da investigação preliminar, bem como comprovados em juízo que denotem o ato da traficância, não somente a mera presunção, o que não indica à luz da verdade.

De fato, em um processo criminal tudo deve ser muito bem provado, e tudo bem esclarecido em seus mínimos detalhes e circunstâncias, a fim de impedir que eventuais injustiças sejam feitas. O réu, por sua vez, nega veemente a imputação que lhe é feita e o simples fato de o acusado ter sido encontrado em um lugar conhecido como ponto de tráfico, não é suficiente para imputar-lhe o crime ora apreciado se não constar no acervo probatório outros elementos possíveis que indiquem a conduta imputada.

Nesse sentido:

Ementa: DROGAS - TRÁFICO - Alegação de que há provas suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas - IMPOSSIBILIDADE - Provas frágeis - Impossibilidade de condenação tão somente com base em presunção de traficância- RECURSO NÃO PROVIDO.

TJ-SP - Apelação APL 30014135120138260063 SP 3001413-51.2013.8.26.0063 (TJ-SP) Data de publicação: 25/06/2015

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Penal que a Justiça Pública move em face de RAFAEL DA CRUZ RAMOS e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PIC

São Vicente, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA